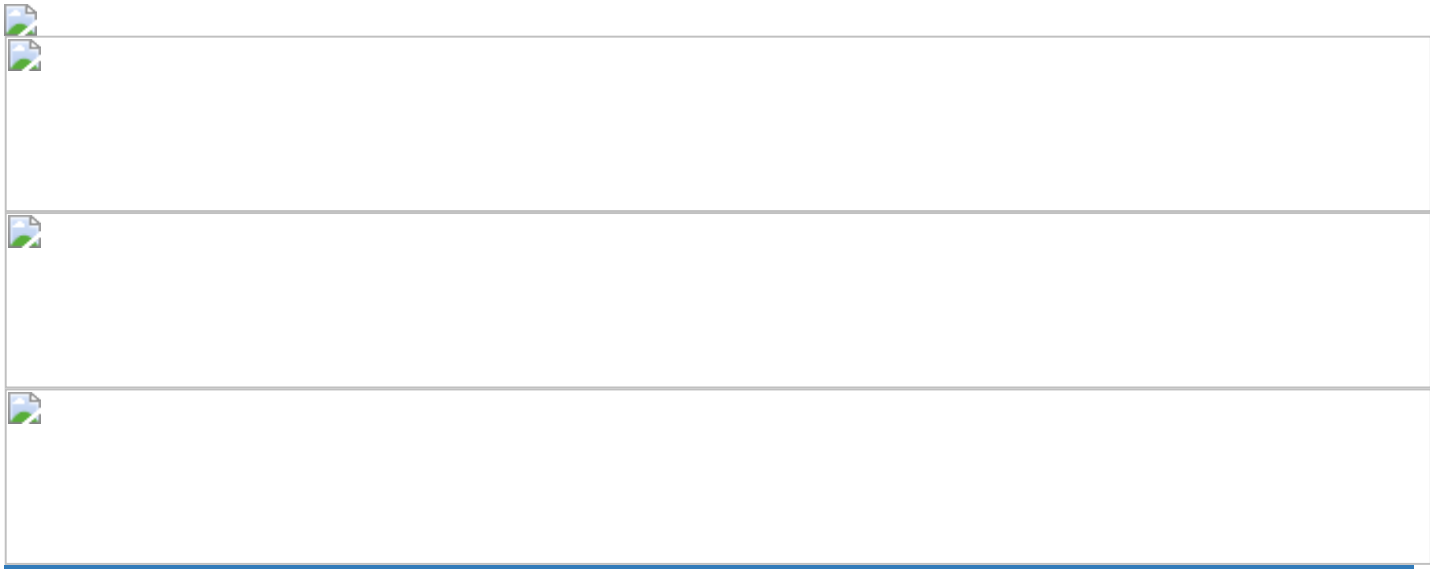


Дело № 1-1546/2021

Номер дела: **1-1546/2021**

УИН: **14RS0035-01-2021-014239-71**

Дата начала: **29.06.2021**

Дата рассмотрения: **10.08.2021**

Суд: **Якутский городской суд Республики Саха (Якутия)**

Судья: **Дмитриева Лидия Валерьевна**

Статьи УК: **158**

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
Защитник (адвокат)	Игнатьев А.Н.		
ПРОКУРОР	Максимов А.Г.		
	Митин Владислав Владимирович	Статьи УК: 158	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация поступившего в суд дела			29.06.2021
Передача материалов дела судье			30.06.2021
Решение в отношении поступившего уголовного дела	Назначено судебное заседание		28.07.2021
Судебное заседание	Постановление приговора		10.08.2021
Дело сдано в отдел судебного делопроизводства			19.08.2021

Приговор

КОПИЯ

14RS0035-01-2021-011194-88

Дело №1-1308/2021

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Якутск 10 августа 2021 года

Якутский городской суд Республики Саха (Якутия) в составе:

председательствующего судьи Дмитриевой Л.В.,

при секретаре Стручковой М.К.,

с участием

государственного обвинителя – помощника прокурора г. Якутска Максимова А.Г.,

защитника – адвоката Игнатьева А.Н.,

подсудимого ФИО2,

потерпевшей Потерпевший №1,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении

ФИО2, родившегося ___,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ,

установил:

ФИО2 совершил преступление против собственности, а именно кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенную с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, при следующих обстоятельствах.

В период с ____ минут ____ ФИО2 в состоянии алкогольного опьянения, пользуясь тем, что никто не видит его преступных действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба ранее ему незнакомой Потерпевший № 1 и желая их наступления, имея при себе ранее найденную банковскую карту № ПАО «Сбербанк» на имя Потерпевший №1, привязанную к банковскому счету №, открытому в офисе ПАО «Сбербанк» по адресу: ____ на имя Потерпевший № 1, с возможностью производства оплаты бесконтактным способом, заведомо зная, что указанной банковской картой можно провести операции по оплате товаров и услуг бесконтактным способом, действуя умышленно, тайно, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, произвел следующие операции по оплате через платежные терминалы:

- ____, находясь в продуктовом магазине «Ас-тал», расположенном по адресу: ____ А, на сумму ___ рублей;

- ____, находясь в продуктовом магазине «Ас-тал», расположенном по адресу: ____ А, на сумму ___ рублей;

- ____, находясь в продуктовом магазине «Ас-тал», расположенном по адресу: ____ А, на сумму ___ рублей;

- ____, находясь в продуктовом магазине «Ас-тал», расположенном по адресу: ____ А, на сумму ___ рублей;

- ____, находясь в продуктовом магазине «Ас-тал», расположенном по адресу: ____ А, на сумму ___;

- ____, находясь в продуктовом магазине «Ас-тал», расположенном по адресу: ____ А, на сумму ___ рублей;

- ____, находясь в продуктовом магазине «PRODUKTY PITANIYA YAKUTSK RUS», расположенном по адресу: ____, на сумму ___ рубль;

- ____, находясь в продуктовом магазине «PRODUKTY PITANIYA YAKUTSK RUS», расположенном по адресу: ____, на сумму ___ копеек;

- ____, находясь в продуктовом магазине «Ас-тал», расположенном по адресу: ____ А, на сумму ___ рублей;

- ____, находясь в продуктовом магазине «Ас-тал», расположенном по адресу: ____ А, на сумму ___ рублей;

- ____, находясь в продуктовом магазине «Ас-тал», расположенном по адресу: ____ А, на сумму ___ рублей;

- ____, находясь в продуктовом магазине «Ас-тал», расположенном по адресу: ____ А, на сумму ___ рубля;

Тем самым ФИО2 в вышеуказанный период времени, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, действуя умышленно, тайно, имея при себе банковскую карту, путем производства операций по оплате через платежные терминалы, похитил денежные средства на общую сумму ___ копеек с банковского счета №, открытого на имя Потерпевший № 1, причинив тем самым последней значительный материальный ущерб на общую сумму ___ копеек. В последующем похищенными денежными средствами ФИО2 распорядился по своему усмотрению.

В судебном заседании подсудимый ФИО2 вину в предъявленном обвинении признал в полном объеме, однако от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

На основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ исследованы показания ФИО2, данные на стадии предварительного следствия, из которых следует, что ____ он находился в подвыпившем состоянии, и днем примерно после обеда, но после ____ минут, вышел из мини-маркета «Туйгун» по адресу: ____. Выходя из указанного магазина, на расстоянии ___ метров увидел на земле банковскую карту банка ПАО «Сбербанк России» имя ФИО10». Карта была серого цвета. Увидев карту, у него сразу возник умысел воспользоваться ею. Оглянулся по сторонам, убедился, что он был один, рядом никого не было. Потом рукой взял с поверхности земли указанную банковскую карту. В последующем пошел в продуктовый магазин «Ас-тал» по адресу: ____ Зайдя в магазин, купил мороженое, всякие сладости, растительное масло, йогурт, какие именно не помнит, расплатился похищенной им банковской картой, в которой была включена функция бесконтактной оплаты. Товар оплатил несколько раз, так как он ранее уже знал, что можно оплатить бесконтактным способом до суммы ___ рублей. На какую общую сумму вышло точно не помнит. С ним находилась его младшая дочь ФИО9. Потом в магазин зашла ее падчерица ФИО4 Он не стал никому из них рассказывать о том, что он похитил денежные средства с чужой банковской карты, что нашел карту. Они ничего не заподозрили. После этого пошли в другой магазин с ФИО4 Сколько было времени точно не знает, но это было днем. Потом зашли в продуктовый магазин по адресу: ____. Там они купили пачку пельменей, растительное масло, детские соки, пюре и сладости. Сколько по общей сумме вышло точно не знает. ФИО4 ни о чем его не расспрашивала. Затем вернулись в ранее указанный магазин, чтобы купить еще что-то. В общем там купил продукты питания, оплатил несколько раз. Итого все вышло на общую сумму ___ копеек. О том, что он нашел банковскую карту, с которой похитил денежные средства, никому не рассказывал. Его семья узнала об этом только от сотрудников полиции. Вину свою признал в полном объеме, в содеянном раскаялся. Также дополнительно пояснил,

что он понимал, что денежные средства ему не принадлежат, и он был рад к «легким деньгам», преступление совершено им в период ____ минут ____, ущерб потерпевшей возмещен (л.д. 61-64, 124-126).

При проверке показаний на месте ____ ФИО2 в присутствии защитника показал участникам следственного действия на здание магазина «Туйгун» по адресу: ____, где на расстоянии 50 м от него, то есть возле остановки «Школа №», нашел на поверхности земли банковскую карту потерпевшей Потерпевший № 1 В последующем данной картой он совершил покупки в магазине «Ас-тал» по адресу: ____ А, а также в другом магазине по адресу: ____. С банковской карты он похитил более ___ рублей, а саму карту хранил при себе (л.д. 85-92).

В судебном заседании ФИО2 согласился с оглашенными показаниями и подтвердил их, возражений от него не поступило.

Кроме признательных показаний самого подсудимого, его виновность в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, также подтверждается показаниями потерпевшей и свидетеля обвинения, а также иными доказательствами, исследованными в судебном заседании.

В судебном заседании потерпевшая Потерпевший №1 показала, что ____ она с утра ходила по рынкам, магазинам, потом решила поехать к себе на дачу. Она села на автобус с маршрутом №. Перед тем как выйти из автобуса, она достала из сумки свою банковскую карту и расплатилась ею через терминал. После того как она вышла из автобуса она побежала через дорогу и видимо потеряла банковскую карту. Около ____ минут ____ находясь у себя на даче по адресу: ____ она увидела через приложение «Сбербанк-онлайн», установленный в ее телефоне, что денег на карте нет, на балансе карты осталось примерно ___ рублей, а было свыше ___ рублей, точные суммы не помнит. Затем обнаружила и пропажу банковской карты. Банковский счёт ПАО «Сбербанк России» оформленный на ее имя открывала в филиале ПАО «Сбербанк России» по адресу: ____. С банковского счёта ПАО «Сбербанк России», оформленного на ее имя, были похищены денежные средства в сумме ___. Данный ущерб для нее является значительным, так как у нее на иждивении один несовершеннолетний ребенок и ее заработная плата в месяц составляет ___ рублей. Подсудимый полностью возместил ей ущерб, принес извинения, она их приняла, претензий не имеет.

В судебном заседании свидетель ФИО4 показала, что ФИО2 является ее отчимом, она проживает от него отдельно, приходит в гости. ____ примерно в ____ минут по просьбе бабушки она пошла в продуктовый магазин по ____ за хлебом. Зайдя в указанный магазин, она встретила ФИО2 с детьми, который уже стоял на кассе, что именно он купил, она не помнит, но скорее всего как обычно сладости и продукты питания. Она видела, как он расплачивался банковской картой серого цвета, но она думала, что это его карта, так как у него карта такого же цвета была. На это не обратила внимания, так как ФИО2 всегда пользуется своей картой. О том, что он похитил денежные средства с чужого банковского счета, она не знала. Он сам ей ничего не предлагал и не рассказывал. О том, что он совершил данное преступление узнала только от сотрудников полиции. Характеризовала его как хорошего, работящего человека, он женат на ее матери, относится к ее младшим сестрам как своим родным детям, воспитывает и заботится о них, они называют его папой, ей помогает деньгами, на праздники дарит подарки, отношения у них хорошие.

Кроме вышеперечисленных показаний подсудимого, потерпевшей и свидетеля вина подсудимого ФИО2 в совершении инкриминируемого ему преступления подтверждается и доказана материалами уголовного дела, исследованными и оглашёнными в судебном заседании, то есть совокупностью следующих доказательств:

- Заявление потерпевшей Потерпевший №1 от ____, согласно которому она просит принять меры в отношении неустановленного лица, которое похитило с ее банковского счета денежные средства на сумму ___ копеек, причинив тем самым ей значительный ущерб (л.д. 3);

- Протокол осмотра места происшествия от ____ с фототаблицей, согласно которому следователем осмотрен участок местности возле автобусной остановки «Школа №» по ____, с географическими координатами ____. (л.д. 5-8, 9);

- Протокол осмотра места происшествия от ____ с фототаблицей, согласно которому следователем осмотрено помещение продуктового магазина «Ас-тал» по адресу: ____ ____ А. В ходе осмотра места происшествия производилось фотографирование, изъят CD-R диск с видеозаписью с камеры видеонаблюдения, упакован в пакет № , приобщен в качестве вещественного доказательства (л.д. 93-98);

- Протокол осмотра места происшествия от ____ с фототаблицей, согласно которому следователем осмотрено помещение продуктового магазина по адресу: ____ ____. В ходе осмотра места происшествия производилось фотографирование, изъят CD-R диск с видеозаписью с камеры видеонаблюдения, упакован в пакет № , приобщен в качестве вещественного доказательства (л.д. 99-104);

- Протокол осмотра видеозаписи от ____, согласно которому следователем с участием ФИО2 осмотрены CD-R диски с видеозаписями с камер видеонаблюдения, а именно с помещения продуктового магазина «Ас-тал», расположенного по адресу: ____ А, и с помещения продуктового магазина, расположенного по адресу: ____. В ходе осмотра видеозаписей ФИО2 узнал себя и дал пояснения, что он банковской картой потерпевшей Потерпевший № 1 способом бесконтактной оплаты совершал покупки в продуктовых магазинах (л.д. 107- 115).

- Протокол выемки от ____ с фототаблицей, согласно которому у подозреваемого ФИО2 изъята банковская карта банка ПАО «Сбербанк России» на имя Потерпевший №1 (л.д. 69-72);

- Протокол осмотра документов и предметов от ____ с фототаблицей, согласно которому следователем осмотрены: копия банковской выписки банка ПАО «Сбербанк России»; копии справок по операциям, предоставленные потерпевшей Потерпевший №1, а также банковская карта банка ПАО «Сбербанк России», принадлежащая Потерпевший №1, изъятая в ходе выемки от ____ у подозреваемого ФИО2 По итогам осмотра установлено, что в результате совершения покупок было произведено списание с банковской карты потерпевшей Потерпевший №1 денежных средств на общую сумму ___ копеек (л.д. 25-32). Осмотренные документы и банковская карта признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (л.д. 33);

- Расписка и ходатайство потерпевшей Потерпевший № 1 о возмещении ФИО2 ей материального ущерба на сумму ___ рублей (л.д. 77, 79).

Стороной защиты доказательства суду не представлены.

Все вышеперечисленные материалы уголовного дела, исследованные судом, соответствуют требованиям УПК РФ и являются допустимыми доказательствами, им суд придает доказательственное значение, они собраны без нарушения УПК РФ, суд их признает достоверными, так как они согласуются с показаниями подсудимого, потерпевшей и свидетеля обвинения, эти доказательства суд признает относимыми к рассматриваемому судом уголовному делу.

Анализ всех вышеприведенных показаний подсудимого, потерпевшей и свидетеля, а также иных материалов уголовного дела, то есть доказательств в своей совокупности, подтверждает, что именно ФИО2 совершил умышленное тяжкое преступление против собственности, при обстоятельствах, установленных в суде и указанных в описательной части приговора.

Мотивом совершения преступления послужила корысть подсудимого ФИО2 по незаконному завладению имуществом потерпевшей Потерпевший №1 и распоряжению им по своему усмотрению, что подтверждается показаниями самого ФИО2, потерпевшей и свидетеля, а также протоколами осмотров, выемки. Так, достоверно установлено, что ФИО2

после обнаружения им на улице банковской карты на имя Потерпевший №1 решил похитить из нее денежные средства путем совершения операций по оплате товаров бесконтактным способом в продуктовых магазинах, с целью личного материального обогащения и из корыстных побуждений. При этом в последующем банковская карта была обнаружена и изъята у самого ФИО2

Квалифицирующий признак «причинение значительного ущерба гражданину» суд находит установленным, поскольку установлено, что потерпевшая Потерпевший № 1 работает, имеет заработную плату в размере ___ рублей, а также на иждивении имеет одного несовершеннолетнего ребенка.

Время, место и способ совершения преступления суд находит доказанными и установленными в судебном заседании.

Таким образом, все вышеприведенные доказательства суд признает достаточными для признания ФИО2 виновным в совершении преступления, указанного в описательной части приговора и на основании совокупности приведенных доказательств квалифицирует его действия, как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Суд, изучив личность подсудимого ФИО2 установил, что ___

Согласно справкам, выданным ГБУ РС(Я) «Якутский республиканский психоневрологический диспансер», ГБУ РС(Я) «Якутский республиканский наркологический диспансер», ФИО2 на учете ___, сведения о прохождении лечения отсутствуют. Оснований для сомнений по наличию психического расстройства в судебном заседании не выявлено, ввиду чего суд приходит к выводу, что подсудимый вменяем - осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий, руководил ими.

При назначении вида и меры наказания в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд признает в соответствии с п.п. «г, и, к» ч. 1 ст. 61 УК РФ: наличие малолетних детей у виновного, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления. В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает: полное признание вины, раскаяние в содеянном, положительные характеристики, отсутствие претензий у потерпевшей, принесение извинений потерпевшей.

По смыслу закона активное способствование расследованию преступления выражается в деятельной, энергичной помощи виновного по выяснению обстоятельств им содеянного, даче правдивых и полных показаний, способствующих расследованию преступления, предоставления органам дознания информации, в том числе им неизвестную.

Из материалов дела усматривается, что подсудимый ФИО2 не отрицал свою причастность к совершению инкриминируемого ему преступления, предоставил сведения до этого неизвестные органу предварительного следствия, а именно подробно показал об обстоятельствах обнаружения им банковской карты потерпевшей и хищения денежных средств путем выполнения операций по оплате товаров бесконтактным способом в двух продуктовых магазинах. Кроме того свою причастность подтвердил в ходе проверки показаний на месте и осмотра видеозаписей с камер видеонаблюдения продуктовых магазинов.

Кроме того материалами уголовного дела и в судебном заседании установлено, что ФИО2 добровольно возместил потерпевшей причиненный преступлением ущерб, а именно передал ей 8000 рублей, что подтверждается соответствующей распиской. Потерпевшая Потерпевший №1 считает ущерб ей возмещенным.

Данных, подтверждающих наличие иных смягчающих наказание обстоятельств, стороны не представили. Ходатайств об объявлении перерыва в судебном заседании для

представления суду сведений о наличии иных смягчающих наказание обстоятельств, не заявлено.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Преступление, инкриминируемое подсудимому, относится к категории умышленных тяжких преступлений. С учетом фактических обстоятельств совершенного им преступления, степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории совершенного подсудимым преступления на менее тяжкое, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Суд не может признать совокупность смягчающих наказание обстоятельств исключительными и применить к подсудимому правила ст. 64 УК РФ, так как цели и мотивы не указывают на существенное уменьшение степени общественной опасности совершенного им преступления.

Также не имеется оснований для применения к подсудимому положений, предусмотренных ч. 2 ст. 53.1 УК РФ, поскольку суд не усматривает исключительных либо иных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, которые могли явиться основанием для применения данной нормы.

Кроме смягчающих наказание обстоятельств при решении вопроса о назначении подсудимому наказания в соответствии со ст.ст. 6, 60 УК РФ суд учитывает обстоятельства, характеризующие личность подсудимого, а также обстоятельства совершения, тяжесть, характер и степень общественной опасности данного преступления, личность виновного, его состояние здоровья, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

В соответствии с ч. 1 ст. 2 УК РФ задачами УК РФ являются: охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды, Конституционного строя Российской Федерации от преступных посягательств, обеспечение мира и безопасности человечества, а также предупреждение преступлений.

Согласно ст. 6 УК РФ наказание, применяемое к лицу, совершившему преступление, должно быть справедливым, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

В силу ч. 2 ст. 43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

С учетом указанных выше обстоятельств, принципов справедливости и гуманизма, а также обеспечения достижения цели наказания, требований закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания, наличия смягчающих и отсутствие отягчающего наказание обстоятельства, личности подсудимого, совершившего умышленное тяжкое преступление против собственности, суд приходит к выводу, что ФИО2 следует назначить наказание в виде лишения свободы.

При этом с учетом наличия ряда смягчающих наказание обстоятельств, отсутствия отягчающих обстоятельств, а также обстоятельств по уголовному делу суд считает возможным применить к назначенному наказанию положение ст. 73 УК РФ, то есть условное осуждение, с возложением определенных обязанностей.

Цели наказания не могут быть достигнуты при назначении альтернативных видов наказания, предусмотренных санкцией ч. 3 ст. 158 УК РФ, иные виды наказания не будут отвечать целям и задачам наказания, и не будут способствовать его исправлению, не окажут необходимого положительного воздействия на исправление осужденного и не предупредят

совершение осужденным новых преступлений. Кроме того, наказание в виде штрафа не может быть назначено с учетом его материального положения, который на иждивении имеет двоих малолетних и одного несовершеннолетнего детей.

Дополнительные наказания в виде ограничения свободы и штрафа, предусмотренные санкцией ч. 3 ст. 158 УК РФ, не подлежат назначению, поскольку суд считает, что с учетом наличия смягчающих обстоятельств исправление ФИО2 возможно в ходе отбытия основного наказания.

С учетом наличия смягчающих обстоятельств, предусмотренных п.п. «и, к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд при назначении наказания применяет правила, предусмотренные ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Гражданский иск по уголовному делу не заявлен.

Вещественные доказательства по уголовному делу подлежат разрешению в порядке ст. 81 УПК РФ.

Процессуальные издержки, связанные с участием в уголовном деле адвоката Игнатьева А.Н., подлежат выплате из средств федерального бюджета, при этом суд считает необходимым освободить ФИО2 от их уплаты на основании ч. 6 ст. 132 УПК РФ в связи с его материальным положением.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 02 (два) года без ограничения свободы и без штрафа.

На основании ст. 73 УК РФ меру наказания в виде лишения свободы считать условной с испытательным сроком на 01 (один) год, возложив следующие обязанности: обязать осужденного ФИО2 встать на учет в органы, ведающие исполнением наказания по месту жительства; не реже одного раза в месяц являться на регистрацию в дни, установленные уголовно-исполнительной инспекцией; не менять без ведома уголовно-исполнительной инспекции место жительства и работы.

Контроль за поведением осужденного ФИО2 возложить на органы, ведающие исполнением наказания.

Меру пресечения ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: ___

Гражданский иск не заявлен.

Процессуальные издержки, связанные с участием в уголовном деле адвоката Игнатьева А.Н., возместить за счет федерального бюджета, освободив осужденного ФИО2 от их оплаты, о чем вынести отдельное постановление.

Приговор может быть обжалован в течение десяти суток в Верховный Суд Республики Саха (Якутия) с момента провозглашения.

Разъяснить осужденному, что он имеет право поручить осуществление своей защиты избранному ему защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, имеет право пригласить защитника по своему выбору, отказаться от защитника, ходатайствовать о назначении другого защитника (ч.4 ст.16 УПК РФ). Разъяснить, что в случае неявки приглашенного защитника в течение 5 суток суд вправе предложить

пригласить другого защитника, а в случае отказа – принять меры по назначению защитника по своему усмотрению.

Также разъяснить, что в течение 10 суток со дня вручения осужденному копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы, он может заявить ходатайство о своём участии при рассмотрении этих представлений и жалоб судом апелляционной инстанции.

Судья п/п Л.В. Дмитриева

Копия верна:

Судья Л.В. Дмитриева

Назад к списку

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».